



Copia

CITTÀ DI SQUILLACE
- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 138 Registro delle Delibere
del 16/09/2025

OGGETTO

Programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025 e del programma triennale di beni e servizi 2025/2027 (art. 37, commi 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023) - Integrazione della Delibera di Consiglio Comunale n° 43 del 28/12/2024.

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL
D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000**

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile di Settore
Arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile di Settore

L'anno 2025 del giorno 16 mese di settembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Zofrea	Vincenzo	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Cristofaro	Tommaso	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Bertolotti	Gerardo	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caristo	Francesca	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Mellace	Natascia	Assessore	☐ SI ☒ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco Zofrea Vincenzo - Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 37 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici", al comma 1, così recita: *"le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il Bilancio"*;
- l'art. 37 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, il cui valore stimato sia pari o superiore a 150.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- il successivo comma 3, invece, dispone che il programma triennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengano gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 euro;
- il comma 4, a sua volta, dispone, testualmente che *"Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici"*;
- l'art. 37 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., infine, prevede che i programmi ed elenchi annuali siano redatti secondo criteri e modalità da definirsi di cui all'Allegato I.5 e con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Preso atto che:

- il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi sono contenuti nel Documento Unico di Programmazione dell'Ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell'Ente locale, con cui vengono unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione e che a differenza della vecchia relazione previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a se stante da approvarsi prima del bilancio;
- nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione fabbisogni di personale;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 28/10/2024 è stato adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025 - 2027 e relativo Elenco Annuale dei lavori 2025 nonché il Programma Triennale Forniture e Servizi 2025 - 2027 e relativo Elenco Annuale 2025;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28/12/2024 è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025 - 2027 e relativo Elenco Annuale dei lavori 2025 nonché il Programma Triennale Forniture e Servizi 2025 - 2027 e relativo Elenco Annuale 2025;
- con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 27/02/2025 è stata approvata un'integrazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 e relativo Elenco Annuale dei lavori 2025;

Visto l'art.5 comma 9 dell'Allegato I.5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che recita testualmente: *"I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del codice, qualora le modifiche riguardino:*

- a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale;*
- b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;*
- c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;*
- d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;*
- e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse"*;

Dato atto che:

- 2. di proporre** al Consiglio Comunale la seguente integrazione al Programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025, così come riportato nelle nuove schede A, B, C, D, E ed F, elaborate sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, costituenti il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2025-2027, dell'elenco annuale dei lavori 2025, che si allegano alla presente delibera per farne parte integrante, con l'integrazione che si esplicita nel modo seguente:
- a) Intervento denominato *"Ampliamento dell'asilo nido sito in via Telemaco a Squillace lido"* per l'importo di € 696.000,00 nell'annualità 2025, CUP: C88H25000520006, finanziato mediante il PNRR, Missione 4 - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU;
- 3. di dare atto** che il Programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 e l'elenco annuale 2025 dei lavori pubblici:
- contiene opere di valore superiore a 150mila euro del valore stimato ai sensi dell'art. 14 (appalti) o dell'art.179 (concessioni) del codice;
 - lo stesso è redatto in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione;
 - per le opere in esso riportate è stato acquisito, da parte del Settore proponente, il livello di progettazione minimo di cui all'articolo 3, comma 9 del DM 14/2018;
 - lo schema di Programma Triennale delle esigenze pubbliche, previsto dall'art. 175, c. 1 del D.Lgs. 36/2023, di cui all'allegato II, risulta non valorizzato/compilato a motivo dell'assenza di fattispecie cui lo stesso si riferisce;
- 4. di dare atto**, altresì, che con riferimento all'Elenco annuale 2025 dei lavori pubblici:
- a) lo stesso è redatto secondo il principio di coerenza con le previsioni di bilancio di previsione 2025/2027, in ordine agli stanziamenti di entrata posti a copertura finanziaria degli interventi di spesa inseriti nel predetto elenco annuale;
- b) le opere in esso contenute riportano la puntuale definizione del quadro economico, l'individuazione di risorse finanziarie che possiedano il requisito dell'attendibilità e veridicità, nonché, per le opere finanziate da terzi, risulta adottato il relativo provvedimento di concessione del finanziamento;
- c) per i lavori di importo superiore a 1.000.000,00 di euro, inseriti nel predetto elenco annuale, è stato approvato preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi del comma 2, dell'art. 37, del D.Lgs. 36/2023;
- d) i predetti lavori risultano conformi agli strumenti urbanistici vigenti;
- 5. di demandare** al Responsabile del Settore Tecnico e del Settore Finanziario tutti gli adempimenti conseguenti di rispettiva competenza;
- 6. di rimettere** al Consiglio Comunale l'approvazione definitiva del Programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025;
- 7. di disporre**, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio dell'Ente.

Successivamente, con separata unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

-nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU, questo Comune è risultato assegnatario di un finanziamento di € 696.000,00 per l'Ampliamento dell'asilo nido sito in via Telemaco a Squillace lido;

-è stato predisposto lo schema di programma oggetto del presente deliberativo allegato e facente parte integrante e sostanziale del presente atto, identificando e quantificando il quadro dei bisogni e delle relative esigenze, individuando gli interventi necessari al loro soddisfacimento, l'ordine della priorità, atte a migliorare il livello di fruibilità da parte della collettività delle infrastrutture tecnologiche, ambientali e patrimoniali, oltre a garantire livelli di efficienza, efficacia ed economicità degli interventi programmati in risposta alle necessità ed alle esigenze del cittadino, in termini di funzionalità e sicurezza;

-a seguito delle nuove esigenze di programmazione dell'Amministrazione Comunale è necessario modificare il Programma Triennale Opere Pubbliche 2025 - 2027 con l'inserimento del seguente nuovo intervento, per l'Anno 2025:

- *“Ampliamento dell'asilo nido sito in via Telemaco a Squillace lido”* CUP: C88H25000520006, importo complessivo € 696.000,00;

Considerata, pertanto, l'esigenza di apportare un'integrazione al suddetto Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 e dell'elenco annuale lavori 2025;

Viste le schede, elaborate sulla piattaforma istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, modificate costituenti il programma triennale delle opere pubbliche 2025 - 2027 e l'elenco annuale 2025, redatte dal Responsabile del Settore Tecnico a cui è affidata la predisposizione e le modifiche dello stesso sulla base delle proposte e delle necessità note alla data odierna, che allegate alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

Dato atto che le medesime schede sono state predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo, degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione, forniti con riferimento anche alle opere in corso di realizzazione nel vigente Programma Triennale 2025/2027;

Visto il programma Triennale Opere Pubbliche 2025 - 2027, allegato alla presente, redatto dall'Ufficio Tecnico in base a quanto disposto dall'art. 37 e dall'Allegato I.5 del D.Lgs n. 36/2023;

Ritenuto:

-che i documenti proposti siano meritevoli di adozione in quanto la modifica del programma triennale opere pubbliche 2025 - 2027 è idoneo a soddisfare il quadro dei bisogni e delle esigenze individuate e compatibili con le risorse finanziarie che l'Amministrazione ritiene di realizzare e/o soddisfare;

-di dover adottare il programma triennale aggiornato opere pubbliche anno 2025 - 2027, ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, inoltre di dare contestualmente incarico al Settore Finanziario per tutti gli adempimenti successivi e correlati tenendo conto delle opere previste dal presente piano;

Acquisito il parere di regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n° 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs n° 267/2000 T.U.E.L. e s.m.i.;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006”, per la parte ancora in vigore;

Con votazione unanime favorevole, resa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

le premesse e l'intera narrativa sono parti integranti e sostanziali del dispositivo;

- 1. di prendere atto**, della necessità di procedere ad un'integrazione al Programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025 di questo Ente, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28/12/2024 e successiva integrazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 27/02/2025;

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Vincenzo Zofrea

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addi _____

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci



La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

- ☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)
☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____

L'ufficio di Segreteria

.....

È copia conforme all'originale

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci



